

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

1624/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת נכות לעקרת בית), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 195 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 195 –
- (1) בהגדרה "נכה", המילים "למעט עקרת בית" – יימחקו ;
- (2) ההגדרות "עקרת בית" ו"עקרת בית נכה" – יימחקו.
2. ביטול סעיף 198 סעיף 198 לחוק העיקרי – בטל.

דבר הסבר

לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, אישה נשואה אשר אינה עובדת מחוץ למשק ביתה ונהייתה נכה, מקבלת מעמד של עקרת בית נכה, וככזו – לא נבדקת יכולת ההשתכרות שלה, אלא יכולתה לתפקד במשק בית.

ההנחה בבסיס החוק האמור היא שכן הזוג יפרנס את האישה, ולכן לא נבדקת יכולת השתכרותה של האישה, בעוד שבמצב ההפוך – תשלום קצבה לגבר נכה – הגבר נמדד על פי כושר השתכרותו. מוצע לבטל את ההבחנה הקיימת בין אישה לבין גבר בעניין זה, ולקבוע שהקריטריון לקבלת קצבה ייקבע, לגבר ולאישה, על פי כושר ההשתכרות בלבד.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/547 ; פ/1857/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/136/24), על ידי חבר הכנסת יוראי להב הרצנו (פ/2191/24), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2476/24) ועל ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/3519/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1622/25). הצעת החוק זהה לפ/136/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.